



Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Cível - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Juízo Titular I - 2ª Vara Reg. Comp. Empresarial e Conflitos à
Arbitragem Foro Espec. 1ª, 7ª e 9ª RAJs

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 4000027-03.2026.8.26.0260/SP

AUTOR: LOG LIX SERVICOS E AMBIENTAL LTDA

SENTENÇA

Vistos.

Sentença (evento 40) por meio da qual foi indeferida a petição inicial, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 290, 320, 321, parágrafo único e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A parte autora interpôs recurso de apelação (evento 50) e, posteriormente, manifestou desistência, (evento 61) com fundamento no artigo 998 do Código de Processo Civil.

É relatório.

Fundamento e Decido.

A desistência do recurso constitui ato unilateral da parte recorrente, produzindo efeitos independentemente da anuência da parte contrária.

Homologo, portanto, a desistência do recurso de apelação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

No tocante às custas, considerando a decisão (evento 26), que tratou do direito à restituição do valor recolhido sob rubrica equivocada (“multa processual”), intime-se o requerente para que promova o cumprimento do procedimento previsto no COMUNICADO CONJUNTO Nº 351/2026, para fins de restituição.

Por sua vez, quanto às custas iniciais, consigno que não há falar em sua restituição na hipótese. Nos termos do COMUNICADO CONJUNTO Nº 351/2026, é incabível a restituição da taxa judiciária nos casos de indeferimento da

petição inicial, uma vez ocorrido o fato gerador. Assim, intime-se o requerente a promover o recolhimento das eventuais parcelas remanescentes, sob pena de inscrição na dívida ativa.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de evento 40.

Comunique-se ao Egrégio Tribunal de Justiça acerca da desistência do recurso.

Arquivem-se os autos, providenciando-se a baixa definitiva, independentemente de novas deliberações.

P.R.I.

Documento eletrônico assinado por **ANDREA GALHARDO PALMA, Juíza de Direito**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsp.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **610010628558v12** e do código CRC **15d038eb**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): ANDREA GALHARDO PALMA

Data e Hora: 29/05/2026, às 16:05:28

4000027-03.2026.8.26.0260

610010628558.V12